Robinson

v Chief Constable of West Yorkshire Police
[2018] UKSC 4, [2018] AC 736

Acción, omisión y policía

Harriet Okafor

Una tarde de julio de 2008, dos agentes de paisano intentaron detener a un hombre sospechoso de vender droga en una calle comercial de Huddersfield. El hombre se resistió, y los tres cayeron sobre la señora Robinson, una mujer de 76 años que pasaba por allí, y la tiraron al suelo. El juez de instancia declaró que los agentes habían actuado con negligencia al intentar la detención allí y entonces, pero sostuvo que la policía no tenía un deber de diligencia frente al transeúnte herido en una operación contra el delito. El Tribunal de Apelación le dio la razón. El Tribunal Supremo, no.[1]

Lord Reed, a cuyo voto se adhirieron Lady Hale y Lord Hodge, empezó por corregir una lectura del derecho que llevaba casi treinta años sin corregirse.[2] Este comentario sostiene que la sentencia importa menos por lo que decidió sobre la policía que por el método que restableció. El tribunal que se pregunta si existe un deber de diligencia debe buscar

[1] *Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police* [2018] UKSC 4, [2018] AC 736.
[2] ibid [21].

primero una categoría ya reconocida y razonar por analogía a partir de ella; las consideraciones de política jurídica solo entran cuando el caso es nuevo.

No existe un «test de Caparo»

El derecho moderno arranca de la fórmula de Lord Atkin: hay que poner un cuidado razonable para evitar los actos u omisiones que uno puede prever razonablemente que dañarán a su prójimo.[3] En los años setenta, la Cámara de los Lores quiso convertir esa frase en una regla general. Lord Wilberforce propuso dos pasos: una relación de proximidad en la que el daño fuera previsible y, después, cualquier consideración que debiera negar o limitar el deber.[4] La regla extendió la responsabilidad más deprisa de lo que los tribunales podían justificar, y *Anns* quedó revocada en 1990, doce años después.[5]

Ese mismo año, Lord Bridge describió los elementos del deber: la previsibilidad del daño, una relación de proximidad y una situación en la que al tribunal le parezca justo y razonable imponerlo.[6] Muchos jueces lo aplicaron después como un test de tres pasos a cualquier demanda, incluidas las de daños corporales causados por un acto positivo. Lord Bridge había dicho lo contrario: dudaba de que una sola prueba pudiera resolver todos los casos y prefería que el derecho abriera categorías nuevas paso a paso.[7] Las tres ideas describían cómo razonan los jueces; no estaban pensadas para sustituir ese razonamiento.

Robinson recupera esa lectura. Cuando un caso entra en una categoría reconocida, el tribunal aplica el derecho establecido; la pregunta por lo justo y razonable solo surge cuando se le pide ir más allá.[8] El daño corporal causado por un acto positivo negligente es una categoría reconocida desde *Donoghue*. Ningún tribunal tenía que preguntarse otra vez si era justo imponer ese deber, porque la respuesta llevaba casi un siglo dada. Detener a alguien en una calle llena de gente era un acto de ese tipo, el riesgo para quienes estaban cerca era previsible y no hacía falta nada más para fundar el deber.[9]

[3] *Donoghue v Stevenson* [1932] AC 562 (HL) 580.

[4] *Anns v Merton London Borough Council* [1978] AC 728 (HL) 751–52.

[5] *Murphy v Brentwood District Council* [1991] 1 AC 398 (HL).

[6] *Caparo Industries plc v Dickman* [1990] 2 AC 605 (HL) 617–18.

[7] Lord Bridge hizo suyas las palabras del juez Brennan en el Tribunal Supremo de Australia; véase ibid 618; *Sutherland Shire Council v Heyman* (1985) 157 CLR 424 (HCA) 481.

[8] *Robinson* (n 1) [26–27].

[9] ibid [74].

Actos y omisiones

El *common law* no impone, en general, el deber de proteger a otro del daño que causa un tercero o la naturaleza.[10] Lord Hoffmann dio la razón en términos políticos: obligar a alguien a tener cuidado cuando decide actuar invade menos su libertad que obligarlo a actuar, y un deber de socorro plantea por qué ha de recaer en un transeúnte y no en otro.[11] La regla tiene excepciones: que el demandado haya asumido la responsabilidad, controle la fuente del peligro o lo haya creado.

Leídos así, los casos anteriores sobre la policía eran casos de omisión. En *Hill*, la madre de la última víctima de Peter Sutcliffe demandó a la policía que no había sabido detenerlo. La Cámara de los Lores sostuvo que no había deber alguno frente a su hija, que formaba parte de un público indeterminado, y añadió razones de política sobre el efecto de la responsabilidad en el trabajo policial.[12] Lord Reed trató esas razones como un complemento de la regla ordinaria: la policía, como cualquiera, no tiene el deber de impedir el daño que causa un tercero, salvo que se dé alguna excepción; pero sí tiene el deber ordinario de no lesionar a nadie con sus propios actos.[13]

La distinción ya había decidido *Michael*, donde una llamada al teléfono de emergencias se clasificó mal y la mujer que llamaba murió antes de que llegaran los agentes. La mayoría sostuvo que la policía no había asumido responsabilidad por su seguridad y que, por tanto, no le debía diligencia.[14] En la doctrina, una postura sostiene que un organismo público creado para proteger a las personas debería tener un deber estrecho cuando conoce una amenaza concreta contra una persona concreta;[15] la otra, que la regla de las omisiones se aplica a las autoridades públicas igual que a los particulares y que cualquier deber más amplio corresponde al Parlamento.[16]

---

[10] *Smith v Littlewoods Organisation Ltd* [1987] AC 241 (HL) 271.

[11] *Stovin v Wise* [1996] AC 923 (HL) 943–44.

[12] *Hill v Chief Constable of West Yorkshire* [1989] AC 53 (HL) 63.

[13] *Robinson* (n 1) [55].

[14] *Michael v Chief Constable of South Wales Police* [2015] UKSC 2, [2015] AC 1732 [97–100].

[15] Stelios Tofaris and Sandy Steel, 'Negligence Liability for Omissions and the Police' (2016) 75 CLJ 128, 130–32; cf Jane Stapleton, 'Duty of Care: Peripheral Parties and Alternative Opportunities for Deterrence' (1995) 111 LQR 301, 304–06, sobre el efecto disuasorio de demandar a quien no es el autor principal del daño.

[16] Donal Nolan, 'The Liability of Public Authorities for Failing to Confer Benefits' (2011) 127 LQR 260.

La vía legal

El artículo 6(1) de la Human Rights Act 1998 declara ilícito que una autoridad pública actúe de forma incompatible con un derecho del Convenio,[17] y la víctima puede demandarla conforme al artículo 7.[18] En *Michael*, la demanda basada en el artículo 2 del Convenio pudo llegar a juicio aunque la de negligencia fracasara.[19] En *DSD*, el Tribunal Supremo condenó a la policía conforme al artículo 3 por fallos graves en la investigación de una serie de agresiones sexuales cometidas por un taxista.[20]

El temor de *Hill* a una policía que actúe a la defensiva tiene su propia respuesta legal. Cuando un tribunal decide qué medidas debió tomar el demandado para cumplir el estándar de diligencia, puede tener en cuenta si exigirlas impediría una actividad deseable.[21] Es una cuestión de incumplimiento, no de deber.

Comentario

Un año después, el Tribunal Supremo aplicó el mismo método a un ayuntamiento que no había realojado a una familia acosada por sus vecinos, y no apreció deber alguno: no había creado el peligro ni asumido la seguridad de los niños.[22]

Quedan dos dificultades. La línea entre acción y omisión es fácil de enunciar y difícil de trazar: el agente que abre una puerta y deja entrar a un hombre violento ha actuado; el que no la cierra con llave, no, y para quien está al otro lado la diferencia puede ser mínima. La asunción de responsabilidad puede nacer de una promesa, de una práctica o de un servicio, y tras *Robinson* los tribunales no se ponen de acuerdo sobre cuándo apreciarla.[23] La sentencia no las resuelve, pero las lleva al análisis de las categorías reconocidas.

Escrito para el Recetario de Postext (CC BY 4.0). Autora y revista ficticias; no es asesoramiento jurídico. Las resoluciones son reales; algunas referencias son ilustrativas. Compuesto en Libre Baskerville, Libre Caslon Display y Libre Franklin (SIL OFL).

[17] Human Rights Act 1998 s 6.

[18] ibid s 7.

[19] *Michael* (n 14) [139].

[20] *Commissioner of Police of the Metropolis v DSD* [2018] UKSC 11, [2019] AC 196 [24].

[21] Compensation Act 2006 s 1.

[22] *N v Poole Borough Council* [2019] UKSC 25, [2020] AC 780 [64–65].

[23] Sobre las excepciones y la jurisprudencia de cada una, véase en general James Goudkamp and Donal Nolan, *Winfield and Jolowicz on Tort* (20th edn, Sweet & Maxwell 2020).